



PUTUSAN
Nomor 1096 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TITIK HADIANINGSIH, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.002/ RW.003, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. H. Achmad Wahyudi, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI), beralamat di Jalan Kepiting Nomor 34 Tukang Kayu, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **HADI PURWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02, /RW.07, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
2. **SLAMET HARIYONO**, bertempat tinggal di Lingkungan Antogan, RT.01/RW.01, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kewarganegaraan Indonesia;
3. **ALI SAMAN HASAN ALIAS ALI WARTONO ALI**, bertempat tinggal di Kelapa Dua, RT.01/ RW.03, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
4. **SYAIFUL BAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar, RT.03/RW.02, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Fahrurrozi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Citarum Nomor 19, Kelurahan Panderejo

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November
2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
BANYUWANGI**, berkedudukan di Jalan Gunung Ijen Nomor
50A, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat perjanjian jual-beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III tertanggal 20 Agustus 1993;
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 17/11/22/JB/II/1994 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Giri tertanggal 14 Januari 1994 antara Tergugat I, II dan III dengan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah obyek sengketa sebagian tanah pertanian seluas $\pm 2.920 \text{ M}^2$ yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/ Petok Nomor 565 Persil Nomor 95 Klas D.II Luas $\pm 2.920 \text{ M}^2$ yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 Syaiful Bahri yang semuanya terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.yang batas batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah Muhammad, Bu Atma

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Haji Hasan Basri
 - Timur : Tanah Tanah Pak Sahama & Ahmad
 - Selatan : Tanah Durtaha, Katidjo
5. sengketa sebagian tanah pertanian seluas $\pm 2.920 \text{ M}^2$ yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/ Petok Nomor 565 Persil Nomor 95 Klas D.II Luas 10.970 M^2 yang terletak di Dusun Gunungremuk, Desa Ketapang, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi yang saat ini menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 Syaiful Bahri yang batas batasnya sebagai berikut:
- Utara : Tanah Muhammad, Bu Atma
 - Barat : Tanah Haji Hasan Basri
 - Timur : Tanah Tanah Pak Sahama & Ahmad
 - Selatan : Tanah Durtaha,, Katidjo
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa sebagian tanah pertanian seluas $\pm 2.920 \text{ M}^2$ yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/ Petok Nomor 565 Persil Nomor 95 Klas D.II Luas 10.970 M^2 yang terletak di Dusun Gunungremuk, Desa Ketapang, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi yang saat ini menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 Syaiful Bahri yang batas batasnya sebagai berikut:
- Utara : Tanah Muhammad, Bu Atma
 - Barat : Tanah Haji Hasan Basri
 - Timur : Tanah Tanah Pak Sahama & Ahmad
 - Selatan : Tanah Durtaha,, Katidjo
- Kepada Penggugat secara sukarela dan bebas tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 Syaiful Bahri untuk di proses balik

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama atasnama Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Moril dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil
Membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian Moril
Membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat maupun Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Byw., tanggal 18 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2023



Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 614/PDT/2022/PT SBY., tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 614/PDT/2022/PT SBY., *juncto* Nomor 237/Pdt.G/2021/PN Byw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a) Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pembanding/Penggugat di atas;
- b) Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pdt.G/PN Byw., tertanggal 18 Agustus 2022 menjadi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian jual-beli tanah antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III tertanggal 20 Agustus 1993;
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 17/11/22/JB/II/1994 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Giri tertanggal 14 Januari 1994 antara Tergugat I, II dan III dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2023



4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah obyek sengketa sebagian tanah pertanian seluas $\pm 2.920 \text{ M}^2$ yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/ Petok Nomor 565 Persil Nomor 95 Klas D.II Luas $\pm 2.920 \text{ M}^2$ yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 Syaiful Bahri yang semuanya terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, yang batas batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah Muhammad, Bu Atma
- Timur : Tanah Haji Hasan Basri
- Barat : Tanah milik Angga
- Selatan : Tanah Keluarga Hartono

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 An. Syaiful Bahri yang semuanya terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

13. Menyatakan sah Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa sebagian tanah pertanian seluas $\pm 2.920 \text{ M}^2$ yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/ Petok Nomor 565 Persil Nomor 95 Klas D.II Luas 10.970 M^2 yang terletak di Dusun Gunungremuk, Desa Ketapang, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi yang saat ini menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 Syaiful Bahri yang batas batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah Muhammad, Bu Atma
- Timur : Tanah Haji Hasan Basri
- Barat : Tanah milik Angga
- Selatan : Tanah Keluarga Hartono

14. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para



Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Obyek Sengketa sebagian tanah pertanian seluas $\pm 2.920 \text{ M}^2$ yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/ Petok Nomor 565 Persil Nomor 95 Klas D.II Luas 10.970 M^2 yang terletak di Dusun Gunungremuk, Desa Ketapang, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi yang saat ini menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 Syaiful Bahri yang batas batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah Muhammad, Bu Atma
- Timur : Tanah Haji Hasan Basri
- Barat : Tanah milik Angga
- Selatan : Tanah Keluarga Hartono

Kepada Penggugat secara sukarela dan bebas tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

15. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 Syaiful Bahri untuk di proses balik nama atasnama Penggugat dan apabila Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara sukarela Sertifikat Hak Milik Nomor 04577 Luas 1.574 M^2 An. Ali Saman Hasan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04618 Luas 1.016 M^2 Syaiful Bahri mohon Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik nama atas nama Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan ataupun berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 17/11/22/JB/I/1994 dihadapan Drs. Abd. Karim sebagai Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Giri/Pejabat PPAT;

16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Moril dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil
Membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Kerugian Moril

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum Tetap (*inkracht van gewisjde*);
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat maupun Turut Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
19. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
20. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 November 2022 kontra memori kasasi tanggal 9 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena sesuai dalil Penggugat membeli objek sengketa dari Para Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/11/22/JB/II/1994 dihadapan Drs. Abd. Karim Pejabat Camat Kepala Wilayah Kec.

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2023



Giri/Pejabat PPAT dan Kepala Desa Ketapang, sedangkan Drs. Abd. Karim sebagai Camat Kepala Wilayah Kec. Giri/Pejabat PPAT dan Kepala Desa Ketapang tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga agar proses penyelesaian perkara menjadi tuntas, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **TITIK HADIANINGSIH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TITIK HADIANINGSIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1096 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)